

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato nº ZHG/MED/ZEL-001/2026

CONTRATANTE: MEDITERRÂNEO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **55.493.012/0001-97**, com sede na Estrada Manoel Leôncio de Souza Brito, nº 1475, Vargem Pequena, Florianópolis/SC, CEP 88.052-400, neste ato representada na forma de seu contrato social.

CONTRATADA: 19.525.600 CAMILA RABELO GLICERIO GOIS, empresário individual, inscrita no CNPJ sob o nº **19.525.600/0001-00**, com sede em [ENDEREÇO PRÓPRIO], neste ato representada por sua titular **Camila Rabelo Glicerio Gois**, RG nº 46.270.985-1, CPF nº 386.386.288-03.

As Partes celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, regido pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, nas cláusulas seguintes.

1. OBJETO

1.1. A CONTRATADA prestará, de forma autônoma e sem subordinação, os serviços de **zeladoria, conservação, limpeza, paisagismo, hospitalidade, apoio operacional e serviço de alimentos e bebidas** no empreendimento turístico da CONTRATANTE, situado na Estrada Manoel Leôncio de Souza Brito, nº 1475, Vargem Pequena, Florianópolis/SC.

1.2. Compreendem o objeto: limpeza e higienização de unidades e áreas comuns; troca e controle de enxoval; jardinagem e conservação de áreas externas; recepção, check-in e check-out de hóspedes; atendimento de solicitações durante a estadia; preparo, montagem e entrega de café da manhã, cortesias e bebidas; pequenos reparos de baixa complexidade; ronda de conservação e guarda de chaves.

1.3. Não integram o objeto, por vedação legal: (i) vigilância e segurança patrimonial (Lei nº 7.102/1983) — a ronda prevista tem natureza de conservação, cabendo à CONTRATADA apenas comunicar ocorrências à CONTRATANTE e às autoridades, sem intervir; e (ii) serviços que exijam habilitação técnica ou ART, como instalações elétricas energizadas, gás, hidráulica de rede e obras civis.

1.4. A contratação é **por resultado**, e não por jornada.

2. JANELA DE ATENDIMENTO

2.1. O empreendimento recebe hóspedes **das 7h30 às 19h00, todos os dias**. A CONTRATADA obriga-se a **manter o serviço coberto durante toda essa janela**, com no mínimo 1 (uma) pessoa qualificada e apta a atender hóspedes.

2.2. A janela é **requisito de resultado do serviço**, e **não jornada de trabalho, escala ou horário de expediente** de qualquer pessoa.

2.3. Compete **exclusivamente à CONTRATADA** definir e alterar, sem anuência prévia da CONTRATANTE: quem cobre cada período; o revezamento entre seus titulares, empregados e subcontratados; os intervalos, descansos e folgas de cada pessoa; o tamanho da equipe; e as substituições.

2.4. A CONTRATANTE **não exige a presença pessoal da titular**, não designa quem cobre cada período, não fixa horário de entrada ou saída, não controla intervalos e não registra tempo de permanência.

2.5. A falta de cobertura da janela é **não conformidade contratual**, sanável em 24 (vinte e quatro) horas mediante comunicação escrita ao Preposto, sob pena das penalidades da Cláusula 10.

3. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

3.1. Este Contrato é de natureza **estritamente civil**, não gerando vínculo empregatício entre as Partes nem entre a CONTRATANTE e os empregados, prepostos ou subcontratados da CONTRATADA.

3.2. As Partes declaram que a execução deste Contrato **não reúne** os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT: não há subordinação jurídica, pessoalidade, exclusividade ou habitualidade pessoal. A CONTRATADA organiza sua atividade com autonomia, pode fazer-se substituir a qualquer tempo, é livre para prestar serviços a terceiros e assume os riscos econômicos de sua atividade.

3.3. A CONTRATANTE **não emitirá ordens diretas** a empregados ou prepostos da CONTRATADA. Toda comunicação será dirigida ao **Preposto** por ela designado.

3.4. É vedado à CONTRATANTE: exigir uniforme ou identificação que apresente a equipe como seu quadro de pessoal; incluir a CONTRATADA ou seus prepostos em reuniões internas, metas ou premiações; conceder vale-transporte, vale-refeição, adiantamento, empréstimo ou benefício de qualquer natureza; e submeter qualquer pessoa a controle de ponto, escala nominal ou autorização prévia de folgas, férias ou ausências.

3.5. A CONTRATADA obriga-se a regularizar, em até 30 (trinta) dias, seu cadastro no CNPJ, com sede em endereço próprio e distinto do empreendimento e atividade econômica principal compatível com o objeto (CNAE 81.21-4-00 ou 81.29-0-00).

4. EQUIPE DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA é a **única empregadora** de todo o pessoal que utilizar, contratando, remunerando, dirigindo e dispensando por sua conta exclusiva.

4.2. **Toda pessoa** que atue no empreendimento por conta da CONTRATADA — inclusive **cônjuge, companheiro ou familiar** — deve estar formalizada como titular, sócio, empregado registrado em CTPS ou subcontratado com CNPJ próprio, com os encargos recolhidos. **É vedada a atuação de pessoa não formalizada**, ainda que em caráter eventual ou de auxílio.

4.3. A CONTRATADA informará mensalmente, no recibo do Anexo Único, todas as pessoas que atuaram no período e a natureza do respectivo vínculo.

4.4. A atuação de pessoa não formalizada configura **infração grave**, autorizando a rescisão imediata por justa causa e a retenção integral da garantia da Cláusula 5.

5. PREÇO E PAGAMENTO

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o **preço global mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, compreendidos todos os custos de mão de obra, encargos, insumos, deslocamentos, tributos e margem da CONTRATADA.

5.2. O preço é **global e por resultado**, não se decompondo em valor-hora, diária ou número de pessoas alocadas.

5.3. A CONTRATADA emitirá **NFS-e** até o dia do mês subsequente, acompanhada do **Recibo Mensal**

(Anexo Único) e das certidões CND Federal, CRF/FGTS e CNDT. O pagamento será efetuado até o dia [], exclusivamente por transferência para conta da **pessoa jurídica CONTRATADA. É vedado o pagamento em espécie, em conta de pessoa física ou de forma fracionada semanal ou quinzenal.**

5.4. Não apresentados os documentos, a CONTRATANTE poderá reter o pagamento até a regularização, sem mora.

5.5. **Garantia.** A CONTRATANTE reterá **5% (cinco por cento)** de cada fatura, liberados em parcela única **90 (noventa) dias** após o término do Contrato, mediante CNDT atualizada e comprovação de quitação das verbas de todos os empregados que atuaram no empreendimento.

5.6. O atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE sujeita-a a multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA.

5.7. O preço será reajustado anualmente pelo **IPCA/IBGE**, na data de aniversário do Contrato.

6. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA E DIREITO DE REGRESSO

6.1. A CONTRATADA responde integralmente por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de segurança do trabalho de seu pessoal.

6.2. Caso a CONTRATANTE seja demandada, autuada ou condenada por fatos decorrentes deste Contrato, inclusive em reclamações de empregados ou prepostos da CONTRATADA, esta **ressarcirá integralmente** todos os valores despendidos — principal, juros, correção, multas, custas, depósitos e honorários — em até **10 (dez) dias** da comprovação do desembolso.

6.3. A CONTRATADA obriga-se a integrar a lide e requerer a exclusão da CONTRATANTE sempre que juridicamente possível, e a fornecer os documentos necessários à defesa em até 5 (cinco) dias.

6.4. A CONTRATANTE poderá **reter e compensar** de qualquer crédito da CONTRATADA, inclusive da garantia da Cláusula 5.5, os valores necessários.

6.5. As obrigações desta cláusula **subsistem ao término** do Contrato até a prescrição das pretensões correspondentes.

7. CASA DE OPERAÇÕES

7.1. Exclusivamente para viabilizar a execução dos serviços e **enquanto durar este Contrato**, a CONTRATANTE cede à CONTRATADA, a **título gratuito, precário e revogável**, o uso da unidade denominada Casa de Operações.

7.2. A cessão é **comodato modal** (art. 579 do Código Civil), vinculado por natureza à vigência deste Contrato, e **não constitui locação** (Lei nº 8.245/1991 inaplicável), **não transfere posse** — mas mera detenção (art. 1.198 do Código Civil) —, **não integra a remuneração** nem constitui salário-utilidade, por ser instrumento necessário à execução do serviço, e **não configura residência habitual** dos ocupantes, que declaram manter domicílio próprio.

7.3. Somente poderão ocupá-la as pessoas nominalmente autorizadas por escrito pela CONTRATANTE. É vedado ceder ou emprestar a unidade, hospedar terceiros, exercer atividade comercial, realizar obras, manter animais sem autorização, ou usar o endereço como sede ou domicílio fiscal.

7.4. Benfeitorias de qualquer natureza **incorporam-se ao imóvel sem indenização ou retenção**, do que a CONTRATADA expressamente renuncia (art. 584 do Código Civil).

7.5. **Desocupação.** Extinto este Contrato **por qualquer causa**, o comodato cessa **automaticamente**,

independentemente de notificação, e a CONTRATADA obriga-se a **desocupar integralmente a unidade e devolvê-la nas condições da vistoria de entrada em 10 (dez) dias corridos**.

7.6. Não desocupado o imóvel no prazo, a CONTRATADA incorrerá, cumulativamente: em **multa diária de R\$ [_____]**; em **taxa de ocupação de R\$ [_____]** por mês, pro rata die; e na perda integral da garantia retida. A permanência após o prazo configura **esbulho possessório**, autorizando a reintegração de posse com pedido liminar.

7.7. A CONTRATADA responde pelos danos causados ao imóvel, ao mobiliário e aos equipamentos, autorizada a compensação com créditos.

7.8. A cessão poderá ser **revogada isoladamente** pela CONTRATANTE, com aviso de 30 (trinta) dias, sem alterar o preço, o escopo ou a vigência deste Contrato.

8. PRAZO E AVISO PRÉVIO

8.1. O Contrato vigora por **12 (doze) meses**, de [__/__/__] a [__/__/__], prorrogando-se automaticamente por iguais períodos, com o reajuste da Cláusula 5.7, salvo denúncia na forma abaixo.

8.2. Qualquer das Partes poderá denunciar o Contrato, imotivadamente, mediante **aviso prévio escrito de 60 (sessenta) dias**.

8.3. Durante o aviso prévio, a CONTRATADA manterá **sem redução** o padrão, a frequência e a equipe dos serviços, e obriga-se a: entregar inventário de bens, chaves e acessos em até 15 (quinze) dias; entregar rotinas e contatos de fornecedores; treinar por até 10 (dez) dias a equipe substituta; e concluir a desocupação da Casa de Operações.

8.4. A Parte que rescindir sem observar o aviso prévio, ou que durante ele descumprir o item 8.3, pagará à outra **multa equivalente a 2 (duas) mensalidades**, proporcional ao período não cumprido, **sem prejuízo** das perdas e danos que a excederem.

8.5. O aviso prévio dado pela CONTRATADA **não poderá vencer entre 15 de dezembro e 28 de fevereiro**, nem nos 15 (quinze) dias anteriores a evento de ocupação integral previamente comunicado, ficando o prazo prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, mantidas as condições e a remuneração.

9. RESCISÃO

9.1. O Contrato poderá ser rescindido **imediatamente, por justa causa e sem indenização**, pela CONTRATANTE, em caso de: descumprimento reiterado dos padrões de serviço após 2 (duas) notificações escritas em 90 (noventa) dias; inadimplemento de obrigações trabalhistas ou fiscais pela CONTRATADA; atuação de pessoa não formalizada (Cláusula 4.4); furto, apropriação indébita, dano doloso, agressão, assédio, embriaguez ou uso de entorpecente em serviço; violação de confidencialidade; violação das vedações da Cláusula 7.3; não conformidade sanitária reincidente; falsidade de declaração; baixa ou inaptidão do CNPJ; e paralisação dos serviços por mais de 48 (quarenta e oito) horas sem justificativa.

9.2. A CONTRATADA poderá rescindir em caso de inadimplemento de pagamento por mais de 30 (trinta) dias, desde que regular sua documentação e após notificação com prazo de 10 (dez) dias para purgação da mora.

9.3. Extinto o Contrato: cessa imediatamente o comodato (Cláusula 7.5); a CONTRATADA devolverá em 48 (quarenta e oito) horas todas as chaves, acessos e bens da CONTRATANTE; e as Partes farão o encontro de contas em até 30 (trinta) dias.

9.4. A rescisão por justa causa por culpa da CONTRATADA sujeita-a à multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor remanescente do período contratual em curso.

10. PENALIDADES

10.1. O descumprimento contratual sujeita a Parte infratora a: advertência escrita na primeira ocorrência; **multa de 2%** da mensalidade por ocorrência a partir da segunda; e **multa de 10%** sobre o valor de 12 (doze) mensalidades em caso de infração que enseje justa causa.

10.2. As multas são **cumuláveis** e **não excluem** a indenização por perdas e danos que as exceder, nos termos do parágrafo único do artigo 416 do Código Civil.

10.3. As multas devidas pela CONTRATADA poderão ser descontadas de qualquer crédito seu, inclusive da garantia da Cláusula 5.5.

11. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

11.1. A CONTRATADA manterá **sigilo absoluto** sobre dados de hóspedes, imagens, senhas, códigos de acesso e informações financeiras, comerciais e estratégicas da CONTRATANTE, obrigação que subsiste por **5 (cinco) anos** após o término do Contrato.

11.2. É **vedada** a captação ou divulgação de imagens, vídeos ou áudios do empreendimento, de hóspedes ou de colaboradores, em qualquer meio, inclusive redes sociais, sem autorização escrita prévia.

11.3. A CONTRATADA observará a **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**, comunicando qualquer incidente em até 24 (vinte e quatro) horas, e responderá pelos danos e pelas sanções aplicadas à CONTRATANTE.

12. ALIMENTOS E BEBIDAS

12.1. No serviço de alimentos e bebidas, a CONTRATADA cumprirá a **RDC ANVISA nº 216/2004**, mantendo Manual de Boas Práticas e POPs, curso de manipulador e atestado de saúde vigentes para toda a equipe, controle diário de temperatura, guarda de amostras por **72 (setenta e duas) horas** e informação de alergênicos (RDC ANVISA nº 26/2015).

12.2. É vedado servir bebida alcoólica a menor de 18 (dezoito) anos (art. 243 do ECA).

12.3. A CONTRATADA responde **integral e exclusivamente** por dano à saúde de hóspede ou terceiro decorrente dos alimentos e bebidas que preparar, transportar ou servir. A responsabilidade objetiva da CONTRATANTE perante o consumidor (arts. 12 e 14 do CDC) **não reduz** essa responsabilidade, aplicando-se o regresso da Cláusula 6.2.

12.4. Os alimentos serão preparados em [() **cozinha do empreendimento, sob licença sanitária da CONTRATANTE** / () **estabelecimento próprio da CONTRATADA, sob licença própria**].

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Este Contrato constitui o **acordo integral** entre as Partes, e só poderá ser alterado por **termo aditivo escrito**. A tolerância quanto a qualquer descumprimento é mera liberalidade e não configura novação ou renúncia.

13.2. As comunicações serão feitas por escrito, valendo as remetidas por e-mail com confirmação de recebimento, para: **CONTRATANTE** — a.chaerk@gmail.com, (49) 9170-4545; **CONTRATADA** — [e-mail], [telefone].

13.3. É vedada a cessão deste Contrato sem anuência escrita da outra Parte.

13.4. A nulidade de qualquer cláusula não afeta as demais.

13.5. As Partes declaram ter negociado livremente todas as cláusulas, em contrato **civil e empresarial paritário** (arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil), não se tratando de contrato de adesão.

13.6. Assinado por 2 (duas) testemunhas, este Contrato constitui **título executivo extrajudicial** (art. 784, III, do CPC).

13.7. As Partes reconhecem a validade da **assinatura eletrônica** (art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020), ainda que fora dos padrões ICP-Brasil.

13.8. O **Anexo Único — Recibo Mensal** integra este Contrato.

14. FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de **Florianópolis/SC**, com renúncia a qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Florianópolis/SC, [] de [] de [].

CONTRATANTE	CONTRATADA
MEDITERRÂNEO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA CNPJ 55.493.012/0001-97 Nome: _____ CPF: _____	19.525.600 CAMILA RABELO GLICERIO GOIS CNPJ 19.525.600/0001-00 Camila Rabelo Glicerio Gois CPF: 386.386.288-03

TESTEMUNHA 1	TESTEMUNHA 2
Nome: _____ CPF: _____	Nome: _____ CPF: _____

ANEXO ÚNICO — RECIBO MENSAL

Contrato nº ZHG/MED/ZEL-001/2026 — Competência []/[]

19.525.600 CAMILA RABELO GLICERIO GOIS, CNPJ 19.525.600/0001-00, **DECLARA** que:

1. Recebeu de **MEDITERRÂNEO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA**, CNPJ 55.493.012/0001-97, a importância líquida de **R\$ _____**, referente aos serviços prestados na competência acima, conforme NFS-e nº _____, assim discriminada: preço global R\$ 5.000,00; (–) garantia retida 5% R\$ _____; (–)

descontos R\$ _____; (=) líquido R\$ _____.

2. Os serviços foram prestados de forma **autônoma, sem subordinação, sem pessoalidade e sem exclusividade**, com equipe e organização próprias, não existindo qualquer vínculo empregatício entre as Partes.

3. Atuaram no período, por conta da CONTRATADA, as seguintes pessoas:

Nome	CPF	Vínculo com a CONTRATADA
		() Titular () Sócio () Empregado CTPS () Subcontratado CNPJ
		() Titular () Sócio () Empregado CTPS () Subcontratado CNPJ

4. A CONTRATADA está **em dia** com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais do período, inclusive quanto às pessoas acima.

5. A cessão de uso da Casa de Operações **não integra** a remuneração ora quitada, sendo mero instrumento operacional de caráter precário e gratuito.

6. Dá à CONTRATANTE **plena, geral e irrevogável quitação** quanto à competência ora paga, nada mais tendo a reclamar.

Florianópolis/SC, ____ de _____ de _____.

19.525.600 Camila Rabelo Glicerio Gois — CNPJ 19.525.600/0001-00